

ДОГОВІР № _____
про закупівлю поставки продукції (товару)

м. Луцьк

«___» _____ 2026 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» в особі директора виконавчого Смолярова Андрія Сергійовича, який діє на підставі довіреності від 06.05.2026 № 13/5-1501 (далі – Покупець), з однієї сторони, та

_____ в особі _____, який діє на підставі _____, (далі – Постачальник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про закупівлю поставки продукції (товару) (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1.** Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, поставити продукцію, а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, прийняти та оплатити вартість продукції.
- 1.2.** Предметом поставки є **алюмінієві та металопластикові конструкції**, що відповідає коду згідно з Єдиним закупівельним словником за **ДК 021:2015: 44220000-8 Столярні вироби**.
- 1.3.** Найменування, вид, марка, модель, одиниця виміру, ціна за одиницю товару та обсяги продукції визначені у Додатку (Специфікації) до цього Договору.
- 1.4.** Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, не повинна бути обтяженою правами третіх осіб, не перебувати під заборобою відчуження (арештом).
- 1.5.** Постачальник підтверджує, що має всі передбачені законодавством права та повноваження на продаж продукції, що є предметом поставки за цим Договором, а реалізація Постачальником такої продукції не порушує права та законні інтереси третіх осіб, зокрема права на знаки для товарів та послуг та інші права інтелектуальної власності.
- 1.6.** Кількість одиниць продукції, визначена у Додатку (Специфікації), може змінюватися (коригуватися) в залежності від заявок Покупця, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної даним Договором.

2. СУМА ДОГОВОРУ

- 2.1.** Загальна сума цього Договору складає:
_____, грн (_____ гривень __ копійок) без ПДВ,
крім того податок на додану вартість у розмірі _____, грн (_____ гривень __ копійок),
всього _____, грн (_____ гривень __ копійок) з ПДВ.
- 2.2.** Загальна сума цього Договору є граничною та може бути змінена лише за взаємною письмовою згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди.
- 2.3.** У разі, якщо поставка здійснюється частинами, загальна вартість фактично прийнятої продукції не може перевищувати суму, визначену в пункті 2.1 цього Договору.

3. ЦІНА ПРОДУКЦІЇ

- 3.1.** Постачальник відвантажує продукцію, що є предметом поставки за цим Договором, Покупцю за цінами та кількістю, що визначені в Додатку (Специфікації) до цього Договору, дійсними та незмінними протягом чинності цього Договору.
- 3.2.** Доставка, розвантаження, здійснення замірів, монтаж та демонтаж конструкцій, вивезення сміття при демонтажі та/або монтажі конструкцій, гарантійне обслуговування щодо Продукції входить в її ціну, здійснюється Постачальником. Монтаж/демонтаж Продукції та гарантійне обслуговування включають в себе використання витратних матеріалів. Вартість витратних матеріалів для монтажу/демонтажу входить в ціну Продукції.

4. УМОВИ РОЗРАХУНКУ

- 4.1.** Постачальник виставляє Покупцю рахунок-фактуру в дводенний строк з дня проведення замірів в електронній формі на електронну адресу Покупця або на адресу за місцезнаходженням Покупця, визначену у реквізитах цього Договору.
- 4.2.** Оплата за цим Договором здійснюється Покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом ____ (_____) календарних днів з дати отримання Покупцем:

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

- ✓ належним чином оформлених первинних документів (накладних, актів приймання-передачі);
- ✓ зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) податкової накладної (для платників ПДВ);
- ✓ рахунку-фактури, виставленого відповідно до пункту 4.1 цього Договору.

Датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

- 4.3. У разі невиставлення рахунку-фактури у строк, визначений пунктом 4.1 цього Договору, строк оплати обчислюється з дати фактичного отримання Покупцем належним чином оформленого рахунку-фактури. При цьому Постачальник не має права вимагати нарахування пені чи інших санкцій за період до належного надання документів.
- 4.4. У разі виявлення Покупцем невідповідності продукції умовам цього Договору, прострочення поставки або інших порушень зобов'язань Постачальником, Покупець має право призупинити оплату до моменту повного усунення таких порушень. Призупинення оплати не вважається порушенням грошового зобов'язання та не тягне за собою застосування до Покупця штрафних санкцій.
- 4.5. Постачальник зобов'язаний письмово повідомити Покупця про будь-які обставини, що можуть вплинути на своєчасність оформлення розрахункових документів або здійснення розрахунків, протягом двох 2 (двох) робочих днів з моменту, коли йому стало про це відомо. Якщо такі обставини мають характер форс-мажорних, порядок повідомлення та підтвердження їх настання визначається розділом 10 цього Договору.
- 4.6. Покупець має право вимагати від Постачальника надання письмового підтвердження відправлення (або отримання) рахунку-фактури, податкової накладної чи інших первинних документів, якщо їх надсилання здійснювалося електронною поштою або засобами електронного документообігу.
- 4.7. Покупець має право здійснити оплату раніше встановленого пунктом 4.2 строку, у тому числі на підставі виставленого Постачальником рахунку, за наявності відповідних фінансових призначень та/або у разі виробничої необхідності. Здійснення оплати раніше строку не вважається зміною умов цього Договору та не створює обов'язку Покупця надалі застосовувати скорочений строк оплати.
- 4.8. При оформленні первинних та розрахункових документів, а також при оформленні податкової накладної на кожну одиницю продукції повинні вказуватися коди УКТ ЗЕД у відповідності до Податкового кодексу України (Виділене курсивом – для платників ПДВ).

5. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ВІДВАНТАЖЕННЯ ПРОДУКЦІЇ

- 5.1. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується Постачальником на адресу Покупця протягом ____ (_____) робочих днів з дня проведення замірів. Постачальник здійснює заміри протягом 2 (двох) робочих днів після отримання заявки для монтажу/демонтажу та поставки Продукції, з подальшим складанням акту, у якому узгоджуються характеристики Продукції до поставки (розмір, тип профіля, колір тощо) за місцезнаходженням одного з об'єктів Покупця. Постачальник не має права здійснювати відвантаження без отримання відповідної заявки Покупця.
- 5.2. Заявка надсилається Покупцем у письмовому вигляді засобами електронного зв'язку (електронною поштою чи іншим погодженим способом) на адресу Постачальника. Заявка, надіслана електронною поштою з адреси, зазначеної у реквізитах, або корпоративного доменного імені @energy.volyn.ua, вважається автентичною, має юридичну силу та прирівнюється до письмового повідомлення, підписаного уповноваженою особою Покупця.
- 5.3. Постачальник зобов'язаний не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати фактичної поставки повідомити Покупця про термін надходження продукції та надати повну інформацію, необхідну Покупцю для здійснення необхідних заходів для її приймання.
- 5.4. Разом із продукцією Постачальник зобов'язаний передати Покупцю комплект документів, що підтверджують якість, походження та відповідність продукції вимогам законодавства і цього Договору (видаткова накладна, сертифікат якості, паспорт виробу, гарантійний талон, інструкція з експлуатації тощо).
- 5.5. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, відвантажується Постачальником на Центральний склад Покупця за адресою: 43023, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вул. Яремчука Назарія, будинок 4 або, на вибір Покупця за його заявкою, за місцезнаходженням його структурних одиниць (філій). Конкретні пункти поставки зазначаються у заявках Покупця.
- 5.6. Монтаж/демонтаж Продукції мають надаватися з дотриманням нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки. Постачальник здійснює монтаж Продукції з використанням обладнання, яке відповідає технічним вимогам, пройшло відповідну перевірку та має відмітку в технічних паспортах, що підтверджує його справність. Послуги надаються тільки уповноваженим на те персоналом (технічними співробітниками) Постачальника.

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

- 5.7. Датою поставки та переходу права власності на продукцію вважається дата підписання Покупцем видаткової накладної. Ризик випадкової загибелі, втрати або пошкодження продукції переходить до Покупця лише з моменту її фактичного прийняття за актом (накладною).

6. ЯКІСТЬ І КОМПЛЕКТНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

- 6.1. Якість продукції, що є предметом поставки за цим Договором, гарантується діючою на підприємстві виробника системою якості та повинна відповідати супровідній і технічній документації на продукцію (сертифікатам / іншим документам з якості цієї продукції виробника та/або відповідного органу сертифікації (за їх наявності)), вимогам державних стандартів і технічних умов, іншим чинним на момент поставки документам та/або нормативним актам на такий вид продукції та вимогам, передбаченим умовам цього Договору та Специфікацією.
- 6.2. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, повинна бути новою, не повинна мати порушень умов її виготовлення, зберігання, пакування, маркування, перевезення та/або перенесення.
- 6.3. Продукція, що є предметом поставки за цим Договором, підлягає обов'язковому заводському маркуванню згідно з вимогами відповідних стандартів і технічних умов підприємства виробника. Маркування повинно бути чітким, контрастним і містити інформацію про виробника, назву продукції, артикул, дату виготовлення, термін придатності (якщо застосовується), правила зберігання, транспортування та використання.
- 6.4. Якщо доставка продукції потребує пакування, Постачальник зобов'язаний забезпечити тару та внутрішнє пакування відповідно до вимог відповідних нормативних стандартів (актів) щодо продукції такого типу та/або документів виробника. Тара та внутрішня упаковка повинні повністю зберігати та захищати продукцію від пошкоджень при транспортуванні автомобільним транспортом, враховуючи перевалки, а також при вантаженні-розвантаженні продукції, забезпечувати незмінність її властивостей на момент поставки та протягом терміну зберігання. Тара, в якій поставлятиметься продукція, не повинна мати механічні пошкодження і сліди корозії.
- 6.5. Тара та внутрішня упаковка не підлягають поверненню Постачальнику. Їх вартість входить в ціну продукції та окремо Покупцем не оплачується.

7. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦІЇ

- 7.1. Приймання продукції за кількістю та якістю провадиться Покупцем відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю і якістю, затверджених постановами Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 № П-6 та від 25.04.1966 № П-7 у частині, що не суперечать чинному законодавству України та умовам цього Договору, а також відповідно до Положення про організацію вхідного контролю якості товарно-матеріальних цінностей, затвердженого наказом ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» від 21.12.2021 № 408 (далі – Положення № 408).
- 7.2. Постачальник зобов'язаний на кожну партію продукції, що є предметом поставки за цим Договором, надати Покупцю супровідні документи: рахунок-фактуру, податкову накладну, документи щодо перевезення продукції (товарно-транспортну накладну або експрес-накладну або декларацію на перевезення, тощо), видаткову накладну, сертифікат походження (при умові, що продукція завозиться на територію України), фактичну калькуляцію собівартості продукції, підготовлену виробником (у разі застосування пункту 7.7 цього Договору), на кожну одиницю продукції – документи щодо експлуатації та використання (паспорт, інструкцію з експлуатації, гарантію якості (гарантійні зобов'язання), тощо). У разі втрати Покупцем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, його відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
- 7.3. Комплектність продукції, що є предметом поставки за цим Договором, повинна відповідати супровідним документам. Покупець здійснює перевірку відповідності продукції та супровідних документів вимогам, встановленим цим Договором, і за умови такої відповідності – приймає продукцію. Підписання видаткової накладної не позбавляє Покупця права виявити приховані недоліки протягом гарантійного строку.
- 7.4. У разі ненадання Постачальником оригіналів супровідних документів, передбачених цим Договором, або у випадку, якщо такі документи неналежно оформлені (невідповідність та/або неповне заповнення, відсутність підписів тощо) подальше приймання продукції призупиняється, про що складається відповідний документ щодо виявлених недоліків, а продукція вважається такою, що не прийнята Покупцем та не вважається поставленою до моменту усунення порушень. Неналежно оформлені супровідні документи повертаються Постачальнику та не приймаються до моменту їх належного оформлення.
- 7.5. Якщо під час приймання продукції, що є предметом поставки за цим Договором, її якість викликає сумнів, Покупець має право провести дослідження якості (з залученням фахівців Покупця або сторонніх експертів, експертів незалежної

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

лабораторії тощо) і відповідності такої продукції технічним характеристикам, зазначеним в технічній документації виробника.

- 7.6.** У разі невідповідності продукції, у т.ч. її зразків (еталонів), що є предметом поставки за цим Договором, умовам цього Договору, подальше приймання продукції призупиняється, про що складається відповідний Акт щодо виявлених недоліків (далі – Акт), а продукція вважається непоставленою. Прийняття Покупцем неякісної продукції не звільняє Постачальника від зобов'язань поставити якісну продукцію, термін поставки при цьому визначається датою поставки якісної продукції.

В Акті зазначається перелік виявлених недоліків (невідповідність продукції вимогам цього Договору, перелік відсутніх документів тощо), порядок заміни Постачальником продукції, яка не відповідає вимогам цього Договору, та строки усунення недоліків. Право визначати строки усунення недоліків належить Покупцю.

Акт щодо виявлених недоліків надається або направляється Постачальнику для виконання. Усунення Постачальником недоліків продукції (в тому числі її заміна), інших недоліків здійснюється протягом визначеного Покупцем в Акті строку, при цьому всі затрати, пов'язані з усуненням недоліків, покладатимуться на Постачальника, без наступної компенсації Покупцем.

Після усунення Постачальником недоліків Сторони підписують Акт відповідно до умов цього Договору. Датою поставки продукції визнається дата підписання Покупцем Акту, згідно з яким до Покупця переходить право власності та ризик випадкового знищення чи пошкодження продукції, що є предметом поставки.

Якщо недоліки не усунені Постачальником протягом строку, встановленого в Акті, Покупець вправі вжити заходи відповідно до цього Договору, чинного законодавства України, в тому числі вимагати повернення авансового платежу, відмовитися від подальшої оплати за цим Договором, односторонньо розірвати цей Договір, вимагати сплати штрафних санкцій, відшкодування збитків. В такому випадку Постачальник відшкодовує Покупцю вартість експертизи та інші збитки, завдані поставкою неякісної продукції, а така продукція повертається Постачальнику за його рахунок.

- 7.7.** У разі якщо вартість Продукції, дорівнює або перевищує 200 тис. грн, та яку включено до переліку підпункту 2 пункту 6¹ Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі», Постачальник зобов'язаний одночасно з передачею Продукції надати Покупцю підготовлену виробником Продукції фактичну калькуляцію собівартості такої Продукції для цілей виконання положень Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 681, що оприлюднюється Покупцем в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання цього Договору.

8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 8.1.** Постачальник надає гарантії (гарантійні строки) щодо забезпечення належної роботи (застосування, використання) продукції, що є предметом поставки за цим Договором, в тому числі комплектуючих виробів (за наявності), протягом гарантійного строку, за умови дотримання Покупцем правил її використання (застосування, зберігання).
- 8.2.** Гарантійний строк зазначається на етикетці або в паспорті на продукцію або в будь-якому іншому технічному супровідному документі, що його замінює і додається до продукції. Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не меншим, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами. Стосовно продукції, на яку гарантійні строки не встановлено супровідними документами, Покупець має право пред'явити Постачальнику відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом 6 (шести) місяців.
- 8.3.** Гарантійний строк обчислюється, починаючи від дня передачі продукції Покупцю, що підтверджується датою видаткової накладної.
- 8.4.** У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків, дефектів, неуккомплектованості продукції, Покупець має право вимагати в розумний строк безоплатного усунення недоліків продукції: ремонту, доукомплектування, заміни некомплектної продукції на комплектну, заміни продукції на таку ж (або еквівалентну) або відшкодування витрат на усунення недоліків продукції.
- 8.5.** Повідомлення про виявлені недоліки надсилається Покупцем у письмовій формі (у тому числі в електронній, підписаній КЕП/УЕП уповноваженої особи). Датою пред'явлення вимоги вважається дата її відправлення.
- 8.6.** На письмову вимогу Покупця Постачальник зобов'язується за свій рахунок виконати власні гарантійні зобов'язання в період гарантійного строку. Постачальник зобов'язаний прийняти у Покупця продукцію нена належної якості, задовольнити його вимоги та повернути продукцію належної якості на адресу Покупця. Вимоги Покупця розглядаються

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

після пред'явлення ним документа, в якому встановлено гарантійний строк продукції (за наявності при поставці) та видаткової накладної.

- 8.7. Усі транспортні витрати, пов'язані з відправкою неякісної або неуккомплектованої продукції Постачальнику (виробнику) та її поверненням Покупцю, несе Постачальник. Гарантійні зобов'язання Постачальника не розповсюджуються на витрати, пов'язані з монтажем / демонтажем продукції.
- 8.8. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли Покупець звернувся з вимогою про усунення недоліків. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини продукції, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється, починаючи від дня отримання Покупцем продукції після ремонту. При обміні продукції, гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну продукції.
- 8.9. Вимога Покупця підлягає задоволенню протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту пред'явлення або за домовленістю Сторін. Якщо задовольнити вимогу Покупця неможливо, Покупець вправі вимагати повернення сплаченої за продукцію грошової суми. Кошти, сплачені за продукцію, повертаються протягом 7 (семи) календарних днів з моменту пред'явлення відповідних вимог Покупця.
- 8.10. Гарантійні зобов'язання припиняються на загальних підставах, передбачених Цивільним кодексом України.
- 8.11. Неможливість виконання гарантійних зобов'язань з причини відсутності необхідних матеріалів або запасних частин не звільняє Постачальника від обов'язку усунути недоліки у розумний строк після усунення таких обставин.
- 8.12. Вимоги Покупця не підлягають задоволенню, якщо Постачальник (виробник) доведе, що недоліки продукції виникли унаслідок порушення Покупцем вимог інструкцій з експлуатації або зберігання, наданих виробником.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 9.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі» та Особливостями здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості № 1178) та іншими актами чинного законодавства.
- 9.2. Порушенням цього Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з відступом від умов, визначених змістом Договору, строків, асортименту, кількості, якості чи інших істотних умов.
- 9.3. Постачальник за порушення термінів поставки продукції, вказаних в п. 5.1 цього Договору (додатках, Специфікаціях до нього), зобов'язується виплатити Покупцю пеню з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня, від вартості суми недопоставленої продукції за кожний день прострочення.
У випадку, коли протермінування поставки становить понад 10 (десяти) календарних днів, Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості недопоставленої у строк продукції, а Покупець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір та вимагати повернення коштів, сплачених Постачальнику за недопоставлену продукцію. Договір в такому випадку вважається розірваним з моменту письмового повідомлення Покупцем Постачальника. Повідомлення про розірвання цього Договору вважається направленим належним чином, якщо воно відправлене цінним листом (з описом вкладення). У зв'язку з цим, Сторони за взаємною згодою встановили, що датою розірвання цього Договору є дата штампеля поштового відділення зв'язку, з якого здійснене відправлення. Розірвання договору не звільняє Постачальника від виконання усіх інших зобов'язань за цим Договором та відповідальності за їх порушення.
- 9.4. У випадку поставки неякісної, у т.ч. некомплектної або непридатної для використання / застосування за призначенням продукції, Постачальник за власний рахунок зобов'язаний замінити її на якісну протягом строку, що не перевищує строк, визначений у п. 5.1 цього Договору, з моменту пред'явлення відповідних вимог Покупця. В разі прострочення Постачальником строку усунення недоліків, заміни неякісної, в т.ч. некомплектної продукції зазначеного Покупцем в дефектному акті, Постачальник зобов'язується виплатити Покупцю пеню з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня, від вартості суми неякісної, в т.ч. некомплектної продукції, за кожний день прострочення.
У випадку прострочення Постачальником строку усунення недоліків на понад 10 (десять) календарних днів, або відмови від виконання обов'язків, передбачених даним пунктом, Постачальник додатково сплачує штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості продукції, поставленої неякісною, в т.ч. некомплектною, а Покупець має право в

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

односторонньому порядку розірвати цей Договір та вимагати повернення коштів, сплачених Постачальнику за неякісну, в т.ч. некомплектну продукцію.

- 9.5.** В разі прострочення Постачальником строку виконання гарантійних зобов'язань, Постачальник зобов'язується виплатити Покупцю пеню з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня, від вартості суми неякісної або дефектної продукції, за кожний день прострочення.
- У випадку прострочення Постачальником строку виконання гарантійних зобов'язань на понад 10 (десять) календарних днів, або відмови від їх виконання, Постачальник сплачує в користь Покупця штраф в розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості продукції, поставленої неякісною або дефектною, а Покупець має право вимагати повернення коштів, сплачених Постачальнику за дефектну або неякісну продукцію.
- 9.6.** У випадку несвоєчасної реєстрації Постачальником або відсутності реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), Постачальник зобов'язується сплатити штраф на користь Покупця у розмірі 100 (сто) відсотків від суми ПДВ (в тому числі штрафу, пені, іншої матеріальної шкоди), які зазнає Покупець у зв'язку з зазначеним порушенням, за винятком випадків визначених чинним законодавством коли Постачальник не в змозі чи не зобов'язаний здійснювати реєстрацію податкової накладної. Якщо у подальшому така ПН/РК буде зареєстрована в ЄРПН, що буде підтверджено даними Витягу з ЄРПН, Покупець зобов'язується повернути Постачальнику кошти, сплачені за цим пунктом договору, протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання від такого Постачальника письмового повідомлення-звернення. У випадку систематичної несвоєчасної реєстрації податкової накладної в ЄРПН чи ігнорування вимог щодо їх реєстрації, Покупець вправі в односторонньому порядку розірвати цей Договір, утримати суму штрафу із будь-яких належних виплат та застосувати інші передбачені цим розділом заходи реагування.
- 9.7.** Покупець має право утримати суму штрафів, пені, неустойки або збитків із будь-яких належних до сплати сум Постачальнику за цим або іншими договорами між Сторонами, без окремої згоди Постачальника.
- 9.8.** Покупець не несе відповідальності за затримку оплати, якщо порушення своїх зобов'язань допущене Постачальником.
- 9.9.** Сторона, що порушила цей Договір, відшкодовує іншій Стороні всі збитки, включно з реальними втратами та упущеною вигодою, незалежно від сплати штрафних санкцій.
- 9.10.** Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку відшкодувати за вимогою іншої Сторони збитки, завдані порушенням Договору (реальні збитки та упущену вигоду) у повному обсязі, а відшкодування збитків не звільняє її від обов'язку сплатити за вимогою іншої Сторони штрафні санкції у повному обсязі.
- 9.11.** Сплата штрафних санкцій не звільняє винну Сторону від обов'язку відшкодувати збитки у повному обсязі та виконати Договір у натурі, якщо інше не передбачено законом або цим Договором.
- 9.12.** Покупець має право, у разі систематичного або істотного порушення умов Договору Постачальником:
- 1) достроково розірвати цей Договір;
 - 2) відмовитися від приймання та оплати продукції;
 - 3) призупинити оплату за видатковими документами до усунення порушення;
 - 4) ініціювати внесення інформації про Постачальника до реєстру ненадійних контрагентів Покупця та/або застосувати обмеження щодо участі такого Постачальника у подальших процедурах закупівель відповідно до пункту 45 Особливостей № 1178.
- 9.13.** Сторони погодили, що забезпеченням Постачальника виконання зобов'язань за цим Договором є застава грошових коштів.
- 9.13.1.** Забезпеченням виконання Договору є грошові кошти в сумі _____, __ грн (_____) (далі – забезпечення), що становить 3,00% відсотки вартості (ціни) Договору.
- 9.13.2.** Учасник процедури закупівлі (Постачальник) зобов'язується особисто перерахувати грошові кошти, зазначені в пункті 9.13.1 Договору, в повному обсязі на рахунок Замовника (Покупця), не пізніше дати укладення цього Договору.
- Належним виконанням зобов'язання Постачальника щодо передачі в забезпечення грошових коштів вважається зарахування на поточний рахунок Покупця, грошових коштів у сумі, вказаній в пункті 9.13.1. Договору забезпечення, не пізніше дати укладення цього Договору. Документ, що підтверджує внесення Постачальником застави за цим Договором, є платіжне доручення з відміткою банку про здійснення платежу на рахунок Покупця.
- Постачальник здійснює перерахування застави на поточний рахунок Покупця, визначений у реквізитах цього Договору, із вказівкою призначення платежу – «Забезпечення виконання договору на закупівлю UA-202X-XX-XX-XXXXXX-X».

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

9.13.3. Постачальник втрачає право розпорядження грошовими коштами, які перебувають у забезпеченні, на час їх перебування на рахунку Замовника.

9.13.4. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання цього Договору покладаються на Учасника процедури закупівлі (Постачальника).

9.13.5. Забезпечення не повертається Покупцем Постачальнику в разі невиконання та/або неналежного виконання своїх зобов'язань Постачальником за Договором повністю або частково, зокрема, але не виключно:

- 1) за порушення термінів / прострочення постачання товару;
- 2) за порушення умов зобов'язання, щодо якості поставленого товару;
- 3) за виконання зобов'язань всупереч вимогам стандартів, нормативних актів чи умов Договору;
- 4) дострокового розірвання Покупцем Договору у випадку, якщо Постачальник не виконує свої зобов'язання за Договором.

9.13.6. Право щодо неповернення Постачальнику забезпечення, зазначеного в пункті 9.13.1. Договору, виникає у Покупця в момент настання будь-якого з випадків невиконання / неналежного виконання Постачальником Договору.

9.13.7. Факт невиконання / неналежного виконання Постачальником зобов'язань за Договором підтверджується зокрема, але не виключно: документами, що свідчать про порушення термінів поставки товару та/або поставки товару неналежної якості тощо. Відповідний односторонній акт про невиконання (неналежне виконання) Постачальником зобов'язань за Договором складається не менше як трьома представниками Замовника і скріплюється їхніми підписами. Вказаний акт протягом двох робочих днів, починаючи від дати його складання, направляється Покупцем Постачальнику.

9.13.8. Про неповернення забезпечення виконання Договору Покупець письмово повідомляє Постачальника, у т.ч. в електронній формі із застосуванням засобів електронної ідентифікації. До повідомлення додаються документи, що підтверджують невиконання / неналежне виконання Постачальником своїх зобов'язань за Договором.

9.13.9. Починаючи від дати відправлення Постачальнику письмового повідомлення, зазначеного у пункті 9.13.8. Договору, Покупець набуває права безспірною утримання та використання грошових коштів, перерахованих у забезпечення, як компенсації понесених збитків.

9.13.10. Покупець повертає забезпечення виконання Договору після належного (без порушень) та повного виконання Постачальником усіх зобов'язань за Договором, включно з усуненням виявлених недоліків, поставкою повного обсягу продукції та реєстрацією податкових накладних, або дострокового розірвання цього Договору Сторонами (за умови відсутності на дату розірвання Договору порушень виконання зобов'язань за цим Договором з вини Постачальника), а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених пунктом 21 Особливостей № 1178, але не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів з дня настання зазначених обставин. У разі наявності не врегульованих претензій Покупця до Постачальника, строк повернення забезпечення продовжується до повного врегулювання таких претензій.

9.13.11. Покупець має право утримати із суми забезпечення будь-які нараховані штрафи, пеню чи відшкодування збитків, передбачені цим Договором, без окремого погодження з Постачальником. Суми забезпечення, не повернуті у встановлені цим Договором строки, вважаються використаними на покриття санкцій, передбачених розділом 9 цього Договору.

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) за цим Договором визнаються надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливають повне або часткове виконання зобов'язань будь-якою із Сторін, виникли після укладення цього Договору, є незалежними від волі Сторін і не могли бути передбачені або усунені розумними заходами.

10.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, стихійні лиха (пожежі, повені, землетруси тощо), епідемії, акти тероризму, воєнні дії, збройна агресія, введення воєнного або надзвичайного стану, блокади, страйки (крім страйків працівників Сторін), рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування, які унеможливають виконання договірних зобов'язань.

10.3. Наявність форс-мажорних обставин підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати України або регіональної торгово-промислової палати, виданим відповідно до статті 14¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні». Водночас, відсутність такого сертифіката не позбавляє Сторону права доводити наявність форс-

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

мажорних обставин іншими належними доказами, за умови, що вони беззаперечно підтверджують неможливість виконання саме цього конкретного зобов'язання. Загальні листи або публічні повідомлення ТПП України не вважаються належним доказом для цілей цього пункту.

- 10.4.** Сторона, яка зазнала впливу форс-мажорних обставин, зобов'язана повідомити іншу Сторону про їх настання невідкладно, але не пізніше 5 (п'яти) календарних днів з моменту, коли така Сторона дізналася або повинна була дізнатися про їх виникнення. Повідомлення здійснюється шляхом надсилання електронного листа, підписаного КЕП/УЕП, на адресу, зазначену у реквізитах цього Договору та паралельного направлення рекомендованого листа з описом вкладення на поштову адресу іншої Сторони.
- 10.5.** Сторона, яка не повідомила іншу сторону у встановлений цим пунктом строк або не надала підтвердження існування форс-мажорних обставин у належній формі, втрачає право посилається на такі обставини як підставу звільнення від відповідальності.
- 10.6.** Настання форс-мажорних обставин не звільняє Сторони від обов'язку виконати свої зобов'язання, а лише відповідальності за їх невиконання або прострочення на період дії таких обставин. Форс-мажор не змінює строків виконання зобов'язань, якщо інше не буде письмово погоджено Сторонами.
- 10.7.** Якщо дія форс-мажорних обставин триває понад 30 (тридцять) календарних днів, Покупець має право:
- 1) вимагати від Постачальника підтвердження реального впливу форс-мажору на можливість виконання конкретного зобов'язання;
 - 2) призупинити оплату (у тому числі попередню) до відновлення виконання зобов'язань;
 - 3) в односторонньому порядку розірвати цей Договір, повідомивши Постачальника письмово (поштовим або електронним шляхом), без відшкодування будь-яких збитків чи втрат прибутку на користь Постачальника;
 - 4) виключити Постачальника з подальших процедур закупівель відповідно до п. 45 Особливостей № 1178 (за наявності підстав).
- 10.8.** Якщо після припинення дії форс-мажорних обставин Сторона не відновила виконання своїх зобов'язань упродовж 10 (десяти) календарних днів, це вважається істотним порушенням Договору, що надає Покупцю право на його дострокове розірвання та вимогу відшкодування завданих збитків.
- 10.9.** Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки роблять виконання цього Договору остаточно неможливим, Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості його виконання. Усі раніше сплачені, але не відпрацьовані кошти підлягають поверненню Покупцю протягом 10 (десяти) робочих днів.
- 10.10.** Визнання певних обставин форс-мажорними не звільняє Сторону від обов'язку довести причинно-наслідковий зв'язок між цими обставинами та неможливістю виконання зобов'язань за цим Договором.
- 10.11.** Факт дії воєнного стану в Україні або на окремих її територіях сам по собі не є безумовною підставою для звільнення від відповідальності. Сторона, яка посилається на воєнні дії як на форс-мажор, повинна довести, що саме ці обставини безпосередньо унеможливили виконання її конкретного зобов'язання за цим Договором.

11. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДАННЯ СПОРІВ І ПІДСУДНІСТЬ

- 11.1.** Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають між Сторонами у зв'язку з цим Договором, його укладенням, тлумаченням, виконанням, порушенням, припиненням чи недійсністю, вирішуються, по можливості, шляхом переговорів між уповноваженими представниками Сторін.
- 11.2.** Сторона, яка вважає, що її права порушено, надсилає іншій Стороні письмову претензію (в тому числі засобами електронного зв'язку із підтвердженням відправлення), у якій зазначаються: зміст порушення; вимоги щодо його усунення; строк для відповіді не менше 10 (десяти) робочих днів. Ненадання відповіді на претензію у визначений строк вважається відмовою від задоволення вимог.
- 11.3.** Якщо спір не може бути врегульований шляхом переговорів або відповіді на претензію, він підлягає розгляду у судовому порядку.
- 11.4.** За взаємною згодою Сторін усі спори, що виникають з цього Договору, підлягають вирішенню в суді за місцезнаходженням Покупця відповідно до вимог процесуального законодавства України.
- 11.5.** Сторони домовились, що під час судового або претензійного розгляду Сторона, яка прогнала спір, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні понесені витрати на оплату правничої допомоги, судового збору та інші документально підтверджені витрати, пов'язані з розглядом спору.

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

11.6. Наявність між Сторонами спору не звільняє Постачальника від обов'язку продовжувати виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо інше прямо не впливає із предмету спору або рішення суду.

11.7. Усі повідомлення та документи у процесі досудового врегулювання чи судового спору можуть надсилатися Сторонами в електронній формі з використанням електронної пошти, зазначеної в реквізитах цього Договору, або інших електронних засобів зв'язку, що забезпечують фіксацію факту відправлення та отримання. Такі повідомлення мають юридичну силу офіційної кореспонденції. Повідомлення Покупця, надіслані електронною поштою з адреси із корпоративним доменним іменем @energy.volyn.ua, вважаються автентичними, мають юридичну силу та прирівнюються до письмового повідомлення, підписаного уповноваженою особою Покупця.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

12.1. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони викладені у письмовій або електронній формі (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису) та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

Такі зміни вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей № 1178 та інших чинних нормативних-правових актів.

12.2. Пропозицію щодо внесення змін до цього Договору може ініціювати будь-яка із Сторін шляхом направлення письмового (у т.ч. електронного) звернення.

Таке звернення має містити:

- 1) обґрунтування необхідності внесення змін;
- 2) конкретні пропоновані формулювання;
- 3) підтвердні документи, що підтверджують настання підстав для зміни умов.

Сторона, що отримала пропозицію, зобов'язана розглянути її протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня отримання та повідомити іншу Сторону про прийняте рішення або надати вмотивовану відмову.

12.3. Істотними умовами цього Договору є предмет, кількість, вимоги до якості продукції, ціна (сума Договору), строки поставки та строк дії Договору. Інші умови є змінюваними за згодою Сторін відповідно до положень Цивільного кодексу України та законодавства у сфері публічних закупівель.

12.4. Істотні умови цього Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

- 1) Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу витратів Покупця.

Здійснюється на підставі звернення Покупця, з обов'язковим наданням документу, який підтверджує зменшення фактичного обсягу витратів або зменшення обсягу споживчої потреби в продукції (лист Покупця тощо).

- 2) Узгодження збільшення ціни за одиницю товару в Договорі не більше ніж на 10 (десять) відсотків пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення Договору (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вперше) або з дня останнього внесення змін до Договору в частині зміни ціни (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вдруге і далі). Такі зміни до Договору можуть бути внесені не раніше 90 (дев'яноста) днів з дня підписання Договору або внесення до нього змін щодо збільшення ціни за одиницю товару за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі. Обмеження щодо збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 (десять) відсотків застосовується щодо кожного окремого випадку збільшення ціни за одиницю товару (без обмеження кількості змін). Змінена ціна за одиницю товару не повинна перевищувати ціну за одиницю товару, що передбачена в початковому Договорі, більше ніж на 50 відсотків.

Підставою для внесення змін до цього Договору буде вважатися обґрунтоване звернення Сторони Договору з документальним підтвердженням коливання ціни на ринку. Постачальник зобов'язаний письмово повідомити Покупця про зміну ціни за одиницю продукції не пізніше, ніж у останній робочий день, який передує дню, в якому почне діяти нова ціна на продукцію.

Сторони погоджуються, що документальним підтвердженням коливання ціни на ринку можуть бути надані документи, які видані уповноваженими на це органами (ДП «Держзовнішінформ», або ДП «Укрпромзовніш-експертиза», або Торгово-промисловою палатою (в тому числі її регіональними підрозділами), або іншим органом, установою чи організацією, який має повноваження здійснювати моніторинг цін на продукцію, визначати зміни ціни такої продукції на ринку та надавати відповідну інформацію). Перелік органів, установ, організацій, які компетентні надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни продукції на ринку не є вичерпним.

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

Документальне підтвердження коливання ціни на ринку повинно містити:

- ✓ інформацію про стан цін щонайменше на дві дати, що визначають початок (день укладення цього Договору (у разі збільшення ціни за одиницю продукції за цим підпунктом вперше) або день останнього внесення змін до цього Договору в частині зміни ціни (у разі збільшення ціни за одиницю продукції за цим підпунктом вдруге і далі) та кінець часового інтервалу, в якому здійснювалося дослідження цін;
- ✓ результат порівняння цін у відсотковому вираженні.

Такі зміни можуть бути внесені не раніше 90 (дев'яноста) днів з дня підписання цього Договору або внесення до нього змін щодо збільшення ціни за одиницю продукції. Обмеження стосовно строків внесення змін до Договору щодо збільшення ціни за одиницю товару не застосовується у разі зміни умов Договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії.

Документальне підтвердження повинно враховувати умови поставки за цим Договором. Для розрахунку ціни за одиницю продукції приймається ціна на момент звернення до вказаних органів, установ, організацій, що підтверджує коливання (зміни) цін на ринку продукції, що є предметом поставки за цим Договором.

Сторони протягом дії цього Договору можуть вносити зміни в частині ціни за одиницю продукції, за умови, що зазначені зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі, і виконати свої зобов'язання за цим Договором з урахуванням зазначених змін.

- 3) Покращення якості продукції за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у цьому Договорі.

Сторони можуть внести зміни до цього Договору за умови, що така зміна не призведе до зміни предмета договору, якість покращеної продукції відповідає тендерній документації в частині встановлених вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості.

Підставою для внесення змін буде вважатися обґрунтоване звернення Постачальника з обов'язковим наданням супровідного листа технічного характеру продукції з обґрунтованою інформацією щодо покращення, з зазначенням характеристик та параметрів продукції щодо яких воно застосовується, та технічних документів виробника (паспортів, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, експертного висновку організації, яка уповноважена надавати відповідну інформацію тощо), що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики предмета договору та підтверджують інформацію, викладену у супровідному листі.

- 4) Продовження строку дії цього Договору та строку виконання зобов'язань щодо передачі продукції, у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Покупця, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в цьому Договорі.

Підставою для перегляду строків цього Договору буде вважатися обґрунтоване звернення Сторони, яка ініціює такі зміни, до іншої Сторони з обов'язковим підтвердженням. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Покупцем у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства (наданням сертифікату Торгово-промислової палати України чи її регіонального відділення з засвідченням форс-мажорних обставин або довідки бюджетного відділу Покупця тощо).

- 5) Погодження зміни ціни в цьому Договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості продукції), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку.

Підставою для таких змін буде вважатись звернення Сторони цього Договору, яка ініціює ці зміни, до іншої Сторони.

- 6) Зміни ціни в цьому Договорі у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

Підставою для таких змін буде вважатися обґрунтоване звернення Сторони цього Договору, яка ініціює ці зміни, до іншої Сторони з інформацією щодо внесення змін у відповідні норми Податкового кодексу України чи рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено нову ставку податку чи збору тощо, з обов'язковим наданням витягу з Податкового кодексу України, копії рішення органу місцевого самоврядування, яким визначено нову ставку податку чи збору тощо, або документи, що свідчать про зміну системи оподаткування Постачальника пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

- 7) Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів.

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

Порядок зміни (перерахунок) ціни продукції залежно від зміни наведених показників здійснюється за формулою, що узгоджується сторонами шляхом укладення додаткової угоди. При укладанні додаткової угоди про зміну ціни продукції, Постачальник надає Покупцю підтверджуючі документи, що містять інформацію про ціну та обґрунтування (розрахунок вартості) для застосування пунктів Договору, які передбачають перерахунок ціни Продукції.

- 8) Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
- 12.5. Підстави для перегляду ціни мають бути документально підтверджені на момент внесення змін. Відсутність таких документів є безумовною підставою для відмови Покупця у погодженні змін.
- 12.6. Відмова будь-якої із Сторін цього Договору від підписання додаткової угоди, за наявності всіх підтверджуючих документів, повинна бути обґрунтована та підтверджена достатніми документальними фактами, що надаються іншій Стороні з боку Сторони, що відмовляється від її підписання.

13. АНТИКОРУПЦІЙНІ ТА САНКЦІЙНІ ЗАПЕВНЕННЯ СТОРІН

- 13.1. Сторони підтверджують, що під час підготовки, укладення та виконання цього Договору вони діють добросовісно, з дотриманням вимог законодавства України, у тому числі Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про санкції», Закону України «Про публічні закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 та інших нормативних актів.
- 13.2. Сторони зобов'язуються утримуватись від будь-яких дій, які можуть бути розцінені як корупційні правопорушення, зокрема – надання, пропонування, обіцянка, вимагання або отримання неправомірної вигоди (у грошовій, матеріальній чи іншій формі), прямо чи опосередковано, з метою впливу на прийняття рішень під час виконання цього Договору.
- 13.3. Якщо буде встановлено, що під час укладення або виконання цього Договору будь-яка Сторона або її представники вчинили корупційні дії чи порушили гарантії, передбачені цим розділом, інша Сторона має право в односторонньому порядку розірвати Договір, а винна Сторона відшкодує усі завдані збитки.
- 13.4. Сторони підтверджують і гарантують, що на дату укладення цього Договору відсутні обставини, що забороняють укладення або виконання цього Договору відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 та Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187, зокрема:
- 13.4.1. Ні один із їхніх кінцевих бенефіціарних власників, членів, учасників (акціонерів), які мають частку у статутному капіталі в розмірі 10 % і більше, не є:
- ✓ громадянином Російської Федерації, Республіки Білорусь або Ісламської Республіки Іран (за винятком осіб, які проживають на території України на законних підставах);
 - ✓ юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства зазначених держав (крім випадків, коли такі активи в установленому законом порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) або іншим уповноваженим органам згідно з чинним законодавством).
- 13.4.2. Жодна зі Сторін не є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, за винятком випадків, передбачених законодавством.
- 13.4.3. Предмет цього Договору не є товаром походженням з Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, за винятком винятків, прямо передбачених законодавством та/або Особливостями № 1178.
- 13.4.4. Під «істотною (значною) участю» у розумінні цього Договору та застосовних нормативних актів сторони розуміють пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 % і більше статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, а також незалежно від формального володіння – можливість значного впливу на керівництво або діяльність такої юридичної особи, у відповідності до визначень, закріплених у Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
- 13.4.5. Постачальник зобов'язується при укладенні цього Договору надати Покупцю документи або інші належні докази (виписка з реєстру акціонерів / виписка з ЄДРПОУ або інші офіційні джерела), що підтверджують відсутність обставин, наведених в пп. 13.4.1–13.4.3, або наявність обставин, на які поширюються виключення, передбачені законодавством (зокрема – передача активів в управління АРМА).
- 13.4.6. У разі набуття або виявлення після підписання цього Договору обставин, які суперечать гарантіям, наведеним у п. 14.4 (зокрема, якщо з'явилися власники / контролери з переліку, зазначеного в п. 2 Особливостей № 1178, або предмет постачання виявився походженням із забороненої юрисдикції), Постачальник негайно (не пізніше 3 (трьох) робочих

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

днів з дня набуття / виявлення таких обставин) письмово повідомляє Покупця та надає всі доступні підтверджувальні документи.

13.4.7. Якщо буде встановлено, що гарантії, зазначені в пункті 13.4, є недостовірними або що обставини, заборонені п. 2 Особливостей № 1178 або Постановою № 187, мають місце, Покупець має право (на свій розсуд), зокрема:

- ✓ відмовитися від подальшого виконання цього Договору та розірвати його в односторонньому порядку, повідомивши Постачальника письмово, у тому числі в електронній формі;
- ✓ вимагати від Постачальника негайного відшкодування всіх збитків, витрат і штрафних санкцій, завданих Покупцю у зв'язку з недостовірними гарантіями;
- ✓ ініціювати виключення Постачальника з подальших процедур закупівель відповідно до вимог законодавства та/або пункту 45 Особливостей № 1178.

13.4.8. Відповідальність Постачальника за недостовірність відомостей, передбачених цим пунктом, не обмежує інших прав Покупця, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

13.4.9. Положення цього пункту не тягнуть за собою обов'язку Покупця перевіряти всіх міноритарних акціонерів із частками, менш ніж 10 %, але Покупець залишає за собою право вимагати додаткові підтвердження у випадку наявності обгрунтованих підстав вважати, що навіть міноритарні акціонери здійснюють опосередкований контроль або мають суттєвий вплив.

14. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

14.1. Уся інформація, що стала або може стати відомою Постачальнику під час підготовки, укладання чи виконання цього Договору, зокрема щодо діяльності, технологічних процесів, інженерних рішень, систем безпеки, персоналу, об'єктів інфраструктури, фінансово-економічних показників, клієнтів, постачальників, а також будь-яких інших відомостей про Покупця, є конфіденційною та/або інформацією з обмеженим доступом.

14.2. Постачальник зобов'язується:

- 14.2.1. Не розголошувати, не передавати, не копіювати та не відтворювати зазначену в пункті 14.1 інформацію третім особам у будь-якій формі без попередньої письмової згоди Покупця;
- 14.2.2. Використовувати таку інформацію виключно з метою належного виконання цього Договору;
- 14.2.3. Забезпечити дотримання режиму конфіденційності своїми працівниками, залученими спеціалістами, субпідрядниками та іншими особами, що мають доступ до інформації Покупця, та нести повну відповідальність за їхні дії;
- 14.2.4. Негайно повідомляти Покупця про кожен випадок втрати, розголошення, несанкціонованого доступу або спроби отримання конфіденційної інформації третіми особами.

14.3. Сторони погоджуються, що до інформації, зазначеної у пункті 14.1 цього Договору, може застосовуватися спеціальний режим доступу відповідно до:

- ✓ Постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури»;
- ✓ Закону України «Про інформацію»;
- ✓ Закону України «Про критичну інфраструктуру»;
- ✓ Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;
- ✓ та інших нормативно-правових актів, що регулюють порядок оброблення, зберігання і поширення інформації з обмеженим доступом.

14.4. Постачальник зобов'язується забезпечити технічні та організаційні заходи захисту інформації, отриманої у зв'язку з виконанням цього Договору, на рівні, що виключає можливість її несанкціонованого розголошення чи втрати, у тому числі шляхом використання засобів криптографічного та/або технічного захисту інформації (за потреби – із застосуванням КЕП).

14.5. Обов'язок дотримання конфіденційності зберігає чинність протягом строку дії цього Договору та протягом 5 (п'яти) років після його припинення (розірвання), якщо інший строк не передбачений законом або окремою угодою Сторін.

14.6. У разі порушення Постачальником умов конфіденційності Покупець має право:

- 14.6.1. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Постачальника;
- 14.6.2. Вимагати відшкодування завданих збитків, у тому числі прямих і непрямих втрат, спричинених таким порушенням;

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

- 14.6.3. Повідомити відповідні державні органи (у тому числі органи безпеки та правоохоронні органи) про факти порушення режиму конфіденційності.
- 14.7. Сторони визнають, що у період дії правового режиму воєнного стану будь-які публікації, розміщення у мережі Інтернет, розповсюдження фотографій, планів, схем або описів об'єктів Покупця, технологічних процесів, електротехнічного обладнання, систем зв'язку чи безпеки заборонені, якщо інше не узгоджено із Покупцем у письмовій формі.
- 14.8. Постачальник погоджується, що порушення положень цього розділу може бути розцінене як розголошення інформації, що може створювати загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці України, і тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.

15. ІНШІ УМОВИ

- 15.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2026. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що виникли під час його дії, та від відповідальності за порушення умов Договору, яке мало місце до його припинення.
- 15.2. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору, погодились, що їх персональні дані, які стали відомі Сторонам в зв'язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень на укладання цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, а також у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
- 15.3. Сторони зобов'язуються в 5 (п'ятиденний) строк з моменту настання відповідної події повідомити одна одну про зміну своєї юридичної адреси, банківських та інших реквізитів, про початок процедури реорганізації або ліквідації. Реорганізація будь-якої із Сторін не є підставою для припинення цього Договору, якщо інше не передбачено законом або не узгоджено Сторонами додатково.
- 15.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, домовленості, протоколи про наміри та будь-яке попереднє листування між Сторонами з питань, що стосуються предмета цього Договору, втрачають юридичну силу.
- 15.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України, у тому числі Цивільного кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі», Особливостей № 1178, Податкового кодексу України та іншими нормативно-правовими актами.
- 15.6. Покупець у будь-який час має право розірвати цей Договір, надіславши повідомлення про це Постачальнику, у разі:
- 1) набрання законної сили рішенням суду, яким встановлено правомірність висновку органу державного фінансового контролю за результатами моніторингу процедури закупівлі, яким було визначено необхідність припинення (розірвання) цього Договору;
 - 2) якщо після набрання чинності цим Договором Постачальник та/або кінцевий бенефіціарний власник Постачальника – юридичної особи став особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на участь в публічних закупівлях товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції»;
 - 3) якщо Постачальник у випадку поставки неякісної продукції не замінив її на якісну у термін, визначений цим Договором;
 - 4) порушення термінів поставки продукції у строк понад 10 (десять) календарних днів;
 - 5) невиконання або неналежного виконання Постачальником зобов'язань за цим Договором, якщо строк невиконання або неналежного виконання таких зобов'язань становить понад 10 (десять) календарних днів;
 - 6) за ініціативи Покупця – достроково, в односторонньому порядку, у будь-який момент виконання Договору шляхом направлення Постачальнику письмового або електронного повідомлення про розірвання. Договір вважається розірваним на 10 (десятий) календарний день з дати відправлення повідомлення. Ризик ненадходження такого повідомлення на адресу Постачальника, зазначену у цьому Договорі, несе сам Постачальник
- 15.7. Дія цього Договору припиняється:
- 1) за взаємною згодою Сторін, оформленою додатковою угодою;
 - 2) з інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством України.
- 15.8. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та/або обов'язки за цим Договором третім особам без отримання попередньої письмової згоди другої Сторони, за винятком випадків правонаступництва внаслідок реорганізації юридичної особи.

м.п. підпис Покупець

м.п. підпис Постачальник

15.9. Цей Договір складений українською мовою у у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у Покупця, другий – у Постачальника.

16. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Покупець	Постачальник
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	ХХХ
Адреса: 43023, Волинська обл., Луцький район, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4. Код ЄДРПОУ: 00131512 П/р: UA343033980000026005303697902 в Філії ВОУ АТ «Ощадбанк» м. Луцьк ПІН: 001315103179 Тел.: +38 (0332) 28-35-00 e-mail: kanc@energy.volyn.ua	Адреса: Код ЄДРПОУ: Р/р: UA в ПІН: Тел.: +38 e-mail:
Директор виконавчий	Посада
_____ Андрій СМОЛЯРОВ	_____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
«__» _____ 2026 р.	«__» _____ 2026 р.

_____ Покупець
м.п. підпис

_____ Постачальник
м.п. підпис

Додаток до Договору про закупівлю товару

від «__» _____ 2026 року № _____

СПЕЦИФІКАЦІЯ

№ з/п	Продукція (найменування, вид, марка, модель)	Од. виміру	К-сть.	Ціна за одиницю, грн з ПДВ	Сума, грн з ПДВ
1					
2					
...					
Усього, грн без ПДВ					
у т.ч. грн ПДВ					
Усього, грн з ПДВ					

Покупець	Постачальник
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»	XXX
Адреса: 43023, Волинська обл., Луцький район, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 4. Код ЄДРПОУ: 00131512 П/р: UA343033980000026005303697902 в Філії ВОУ АТ «Ощадбанк» м. Луцьк ІПН: 001315103179 Тел.: +38 (0332) 28-35-00 e-mail: kanc@energy.volyn.ua	Адреса: Код ЄДРПОУ: Р/р: UA в ІПН: Тел.: +38 e-mail:
Директор виконавчий	Посада
_____ Андрій СМОЛЯРОВ	_____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
«__» _____ 2026 р.	«__» _____ 2026 р.

_____ Покупець
м.п. підпис

_____ Постачальник
м.п. підпис